



MAGISTRATURA E MPT
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
THAÍS MENDONÇA
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Tema:
Jurisdição e Competência.

Sumário

JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 114, II, CF:

A) ações TÍPICAS de greve são os DC, que sempre foram da JT, inclusive sumulado pelo TST na S. 189.

B) ações ATÍPICAS de greve são as ações possessórias decorrentes do exercício do direito de greve.

Art. 114, III, CF

Art. 114, IV

(bloco 2)

Art. 114, V, CF. Conflito de Competência

Delegação X Descentralização:

Art. 114, VI, CF

(bloco 3)

Consequências do inciso VI

(bloco 4)

Art. 114, VII, CF

Art. 114, VIII, CF

Art. 114, IX, CF

(bloco 5)

Observações recorrentes em prova

A) Tema 1389

B) Art. 111-A, §3º, CF

C) RE 606003

D) Art. 21 da lei 8935/94

E) As ações de empregados contra CEF

F) Atividade artística do menor

G) Trabalho do preso

Continuando a análise do inciso II do art. 114 da CF, como já falamos sobre as ações típicas, vamos tratar das ações atípicas:

Art. 114 da CF: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...)

II- as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

B) ações ATÍPICAS de greve são as ações possessórias decorrentes do exercício do direito de greve.

São atípicas porque a princípio a questão não foi trazida para o processo do trabalho.

Quais são as ações atípicas?

Ações possessórias decorrentes do exercício do direito de greve.

Nessas ações NÃO se discute a legalidade/abusividade da greve, mas são efetivamente possessórias que discutem a posse de um determinado bem.

O objeto da ação é exclusivamente a posse, ou melhor, o exercício pleno da posse.

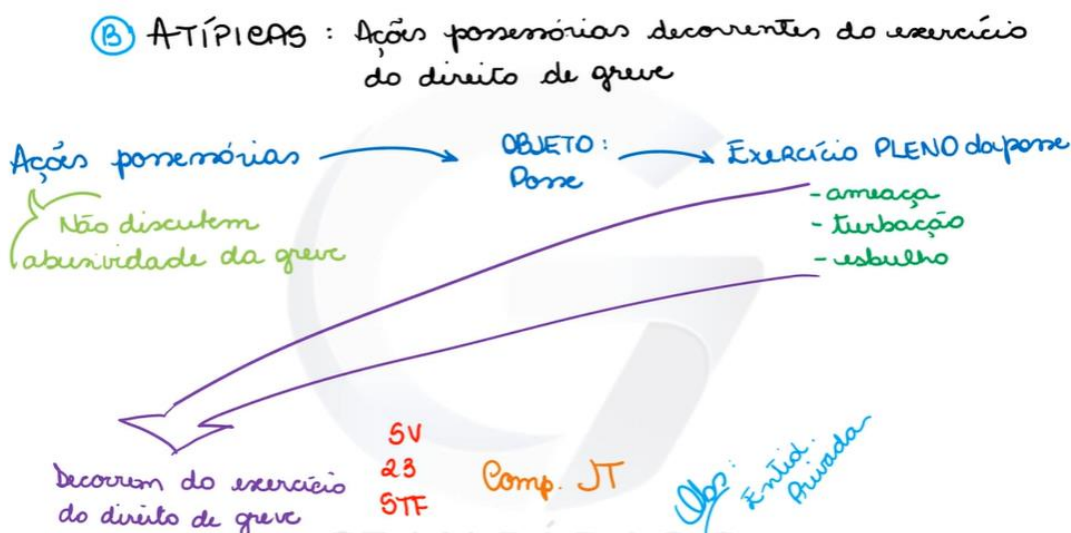
Portanto se houver ameaça, turbação ou esbulho, caberá o ajuizamento da ação possessória. E se decorrer do exercício do direito de greve, de acordo com a SV 23, a competência será da JT:

“A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da [iniciativa privada](#).”

Questão de prova: “motoristas fecharam empresa privada que trabalhavam, assim como um prédio público. Qual a justiça competente?”

A competência, para ação possessória da empresa que trabalhavam, é da JT. De outro modo, ação possessória do prédio público, é da justiça comum.

Ex.: imagine a greve dos rodoviários, eles fecham uma pista que dá acesso ao shopping, em relação ao shopping, a ação não será na JT, porque não existe relação de trabalho entre os rodoviários e o shopping.



O próximo objeto de análise é inciso III do art. 114 da CF:

Art. 114 da CF: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...)

III- as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

A pirâmide dos entes sindicais é a seguinte: o **sindicato** ocupa a base (representação da categoria), em seguida as **federações** (reunião de no mínimo 6 sindicatos), posteriormente as **confederações** (reunião de no mínimo 3 confederações), por fim, as **centrais sindicais** no ápice.

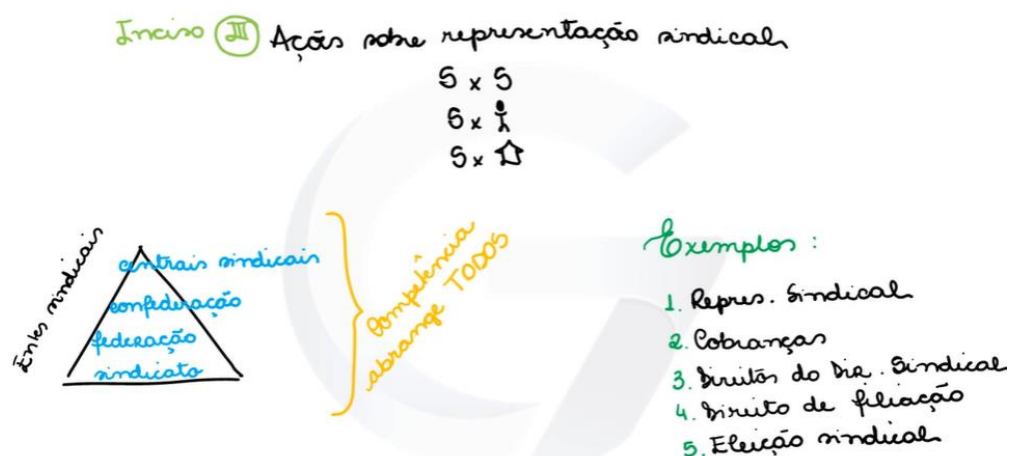
Perceba que a CF menciona apenas os sindicatos, não constou os demais entes sindicais (federações/confederações/centrais sindicais).

Hoje, não existe qualquer dúvida, a competência da JT abrange TODOS os entes sindicais. Ex.:

1. ação de representação sindical;
2. ações de cobrança de valores para o sindicato;

3. ações que envolvam os direitos do dirigente sindical;
4. ações que envolvam os direitos de filiação;
5. ações que envolvam eleição sindical.

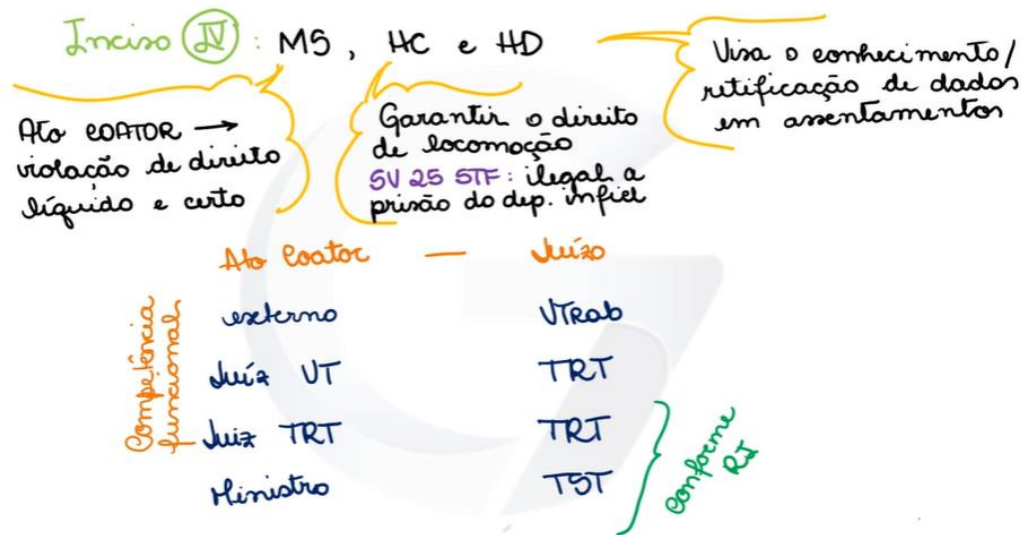
Observe o mapa mental:



Continuando o estudo da **Competência**, especificamente o art. 114 da CF, vamos para o inciso IV:

Art. 114, CF: “Compete à justiça do trabalho processar e julgar: IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;”

Examine o mapa:



Obs. 1. Quanto ao **HC**, a SV 25 determina que “é **ilícita** a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.”

Ex. de um caso concreto que caberia HC: empregador “prendia” empregados em “salinha”, durante o almoço, para evitar atrasos no retorno do serviço.

Obs. 2. Importante a **competência funcional** para o MS. Entenda que a competência funcional vai ser determinada pelo executor do ato coator:

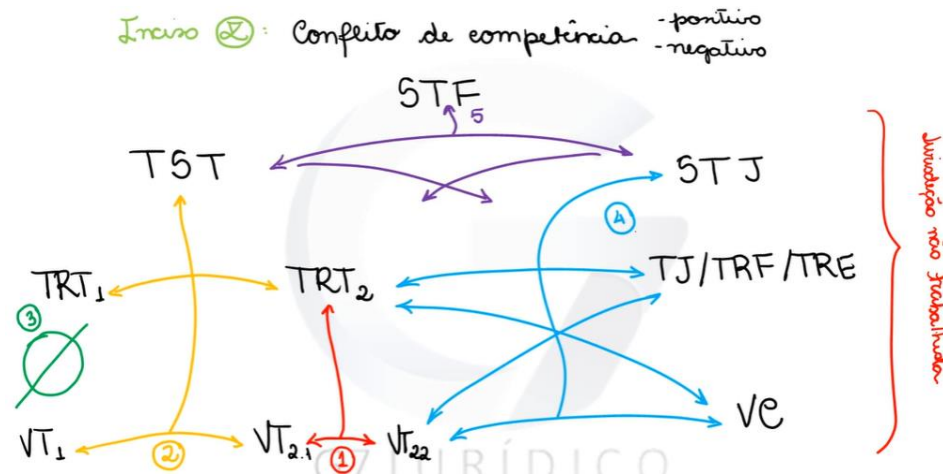
- ato coator é externo ao poder judiciário, a competência será da vara do trabalho;
- ato coator é do juiz da vara do trabalho, a competência será do TRT;
- se ato coator é do juiz do TRT, a competência será do TRT; (conforme RI do órgão)
- se o ato coator é de ministro, a competência será do TST. (conforme RI do órgão)

(bloco 2)

Avançado a análise para o inciso v, que trouxe o conflito de competência:

Art. 114, CF: “Compete à justiça do trabalho processar e julgar: V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o”

Observe:



São dois tipos de conflito:

- (positivo), quando dois juízes se deram competentes para a ação
- (negativo), quando dois juízes não se consideram competentes para aquela ação

Em ambos os casos, a solução será a mesma, observe o mapa acima e entenda:

TRT: resolve os conflitos de suas próprias varas (vt 2.1 x vt 2.2) (regra 1. Vermelho).

Art. 808 da CLT: “Os conflitos de jurisdição de que trata o art. 803¹ serão resolvidos:

a) pelos Tribunais Regionais, os suscitados entre Juntas e entre Juízos de Direito, ou entre uma e outras, nas respectivas regiões;

TST: resolve os conflitos entre varas de TRTs diferentes (vt 1 x vt 2), assim como conflitos entre TRTs diferentes (TRT 1 X TRT 2) **(regra 2. Amarelo)**

Art. 808 da CLT: “Os conflitos de jurisdição de que trata o art. 803 serão resolvidos:

¹ Art. 803 CLT - Os conflitos de jurisdição podem ocorrer entre: a) Juntas de Conciliação e Julgamento e Juízes de Direito investidos na administração da Justiça do Trabalho; b) Tribunais Regionais do Trabalho; c) Juízos e Tribunais do Trabalho e órgãos da Justiça Ordinária; d) Câmaras do Tribunal Superior do Trabalho.

b) pela Câmara de Justiça do Trabalho, os suscitados entre Tribunais Regionais, ou entre Juntas e Juízos de Direito sujeitos à jurisdição de Tribunais Regionais diferentes;”

Súmula 420 TST. NÃO se configura conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculada (TRT 1 x vt 1) [\(regra 3. Verde\)](#)

STJ: resolve os conflitos entre vara do trabalho e outra vara NÃO trabalhista ou vara do trabalho e TJ/TRF/TRE. Assim como TRT e TJ/TRF/TRE ou TRT e outra vara NÃO trabalhista [\(regra 4. Azul claro\)](#)

Art. 105 da CF: “Compete ao **Superior Tribunal de Justiça**:

I - processar e julgar, originariamente: (...)

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;”

STF: resolve os conflitos entre TST x STJ, também de TST x TJ/TRF/TRE, e ainda entre STJ x TRT. [\(regra 5. Roxo\)](#)

Art. 102. Compete ao **Supremo Tribunal Federal**, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;

Leia o art. 808 da CLT:

Art. 808 - Os conflitos de jurisdição de que trata o art. 803 serão resolvidos:

a) pelos Tribunais Regionais, os suscitados entre Juntas e entre Juízos de Direito, ou entre uma e outras, nas respectivas regiões;

b) pela Câmara de Justiça do Trabalho, os suscitados entre Tribunais Regionais, ou entre Juntas e [Juízos de Direito](#) sujeitos à jurisdição de Tribunais Regionais diferentes;

c) pelo Conselho Pleno, os suscitados entre as Câmaras de Justiça do Trabalho e de Previdência Social; (Vide Decreto Lei 9.797, de 1946)

d) pelo Supremo Tribunal Federal, os suscitados entre as autoridades da Justiça do Trabalho e as da Justiça Ordinária.

Observe que a alínea “b” que cuida do conflito entre o juiz de direito (vara comum) x juiz do trabalho (vara do trabalho), logo seria aplicada a [\(regra 4. Azul\), competência do STJ](#), mas a alínea “b” dá a entender que é o TST?

Para responder é preciso falar algo importante: a expressão “vara comum” é a “vara sendo vara comum e exercendo competência de vara comum”.

Dito isso, temos uma observação, que se refere à delegação de competência:

Art. 112 CF. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Conclusão: quando a localidade não for abrangida por vara do trabalho será procedida à delegação da competência para o juiz de direito da localidade, sendo que o recurso contra esta decisão será encaminhado ao TRT (art. 808, b, CLT).



A regra do art. 112 da CF é esta, mas vamos falar um pouco sobre delegação de competência, ou melhor a diferença entre delegação e descentralização:

Delegação X Descentralização:

Descentralizar é um ato naturalmente masculino, e delegar é um ato naturalmente feminino.

Delegar é entregar a execução de uma atividade sem entregar a responsabilidade sobre ela, ou seja, o delegante continua com a responsabilidade sobre a atividade, podendo inclusive cobrar a execução.

Na delegação trabalhista ocorre a mesma coisa, o processo continua sendo trabalhista, isto é, pertence à JT, somente é delegado ao juiz de direito enquanto não instalada a respectiva vara no local. Neste sentido:

Na descentralização se transfere toda a responsabilidade sobre o fato, normalmente como os homens fazem, o sexo masculino tem capacidade de descentralizar maior que a mulher.

Para você entender a descentralização e delegação, imagine que um empregado, durante um exame de rotina na empresa, recebe a recomendação do médico para passar urgentemente por um cardiologista.

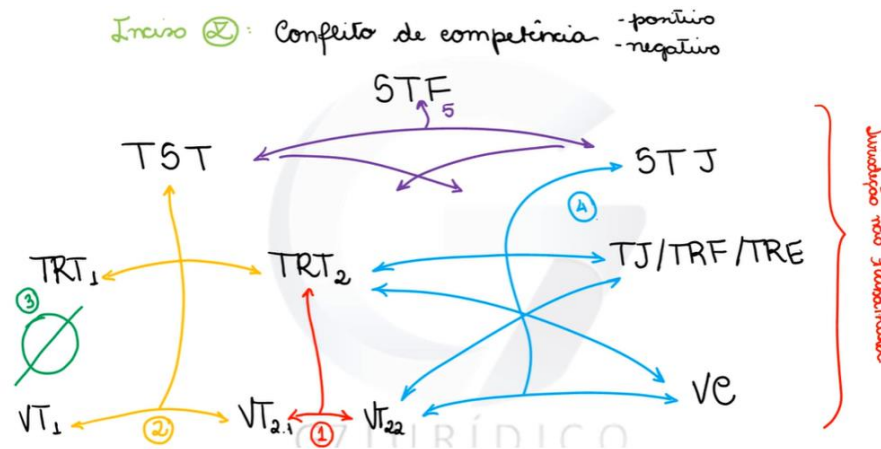
O empregado chega em casa e imediatamente já comunica para mulher o ocorrido, neste momento ele transferiu toda responsabilidade de cuidar da sua saúde para sua mulher, que já passa a ligar para marcar um cardiologista, oportunidade que toma conhecimento que precisa de pegar uma nova carteirinha do convênio na empresa, e somente seu marido, titular, pode retirar.

Então, a esposa delega para seu esposo somente a tarefa de retirar a carteirinha no departamento da empresa, e vai cobrar dele o tempo todo a execução dessa tarefa.

Entenda que ela não descentraliza, não transfere para ele toda a responsabilidade de marcar o médico, mas somente transfere uma atividade que ela não podia fazer, qual seja, “pegar a carteirinha no departamento da empresa”, para que em seguida ela prossiga com sua tarefa.

Na justiça ocorre a mesma coisa. O poder judiciário trabalhista não pode exercer sua função em determinada localidade, então vai transferir a tarefa para a justiça comum, que executa a atividade, mas a responsabilidade continua sendo da JT.

Por isso que o recurso vai para a JT, então, observe novamente o mapa, e saiba que se a **vara comum** está exercendo delegação de competência, no conflito, ela entra no mapa como se vara do trabalho fosse.



Conclusão: a situação do art. 808, b, da CLT se aplica para a vara comum que esteja em **delegação de competência trabalhista**, logo o conflito ocorre entre duas varas do trabalho.

De outro modo, se a vara comum está assumindo a competência cível dela e entra em conflito com vara do trabalho, o conflito vai para o STJ resolver (regra 4. Azul), competência do STJ.

E a expressão “localidade não abrangida”?

Para você entender, veja exemplo: a vara do trabalho de Ilhéus abrange as cidades de Ilhéus, Itacaré, Uruçuca, Una, e Canavieiras. Desse modo, a pessoa que está em Canavieiras não pode buscar a justiça comum, porque ela está dentro da competência da vara de trabalho de Ilhéus.

Canavieiras poderia buscar a justiça comum se não fosse abrangida por nenhuma vara do trabalho.

Pegadinha de prova: “a localidade que não tem sede da vara do trabalho pode buscar a vara comum” (FALSO, não precisa ter sede, mas se for abrangida por alguma vara do trabalho vizinha, a justiça do trabalho vizinha será competente).

Ainda importante:

Súmula 10 STJ: “instalada a junta de conciliação e julgamento, **cessa a competência do juiz de direito** em matéria trabalhista, inclusive para a execução das sentenças por ele proferidas.”

Próximo inciso:

Mas antes de prosseguir, não confunda o que não é confundível, porque nós cuidamos de delegação de competência, ou seja, a vara comum nunca foi competente para o processo, apenas agia como se vara do trabalho fosse no processo por delegação.

É diferente quando a competência era da vara comum, mas por julgamento do STF ou reforma legal, e passou a ser da JT, neste caso teremos incompetência absoluta interveniente.

Agora o inciso VI

Art. 114, CF: “Compete à justiça do trabalho processar e julgar: VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Na verdade, trata-se de inciso desnecessário porque, se é competente para relação de trabalho, o pedido que se faz a partir disso, é irrelevante para definição da competência.

Em outras palavras, é a relação que define a competência, o que se pede a partir dessa relação é irrelevante.

(bloco 3)

E quais seriam as consequências do inciso VI?

A primeira foi analisar a questão do acidente de trabalho, mas antes disso vamos entender alguns pontos:

A) **Abrangência do inciso VI do art. 114:** *Súmula 392, TST:* “Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar [ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho](#), inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas.”

B) **Súmula 387, TST:** “É lícita a **cumulação** das indenizações de dano estético e dano moral.”

C) **Competência relativa à fase pré-contratual:** existia um entendimento **minoritário** indicando que não havia competência da JT por não ter sido firmada ainda a relação de trabalho/emprego. Majoritariamente prevalece a competência porque a fase pré-processual é uma fase de tratativas de um contrato de trabalho.

Ex.: durante uma entrevista de emprego o recrutador diz ao candidato que precisa de alguém mais novo. A competência para analisar pedido de dano moral será da JT.

A fase pré-contratual de empresas públicas e sociedade de economia mista?

É a realização de um concurso público.

O tema está no RE 960.429, com fixação de Tema 992, e modulação na sentença de embargos declaratórios, resultando na seguinte tese: “Compete à **Justiça Comum** processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual **nulidade** do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” **Modulação:** veio no julgamento dos embargos e determinou que apenas os processos sem sentença seriam encaminhados para a JC, aqueles com sentença permaneceram na JT.

Inciso (II) : Danos morais e materiais decorrentes da relação de trabalho

- (A) S. 392, TST : abrangência
- (B) S. 387, STJ : acumulação de pedidos de dano moral
- (C) Fase pré-contratual
 - (m) Não há competência
 - (M) Há competência - tratativas
 - Temp. Púb. ou Soc. Econ. Mista → CONCURSO
 - RE 960.429 → Tema 992
 - Nulidade do concurso → JComum
 - Modul. : apenas n/ sentença

Ainda com relação à fase processual, existem outros pontos importantes:

D) Quando se fala em dano moral por **perda de uma chance** parte-se de duas premissas

1. seriedade da perda de uma chance
2. concretude da chance

Ex.1: empregada que não passou na entrevista de emprego alega que ficou muito abalada. Evidente que não há perda de chance.

Ex.2: pessoa que não se candidatou na vaga alegou que o edital a prejudicava.

E) No dano **pós-contratual**, prevalece que é da JT desde que relacionado com o contrato. O próprio dispositivo 114, VI, da CF estabelece que “decorrentes da relação de trabalho”.

Obs.: Tema 606 do STF firmou que o **ato de demissão de empregado público** é de competência comum.

F) Sobre o acidente de trabalho, o art. 109 da CF prevê que:

Art. 109 da CF: “Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, **exceto** as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à **Justiça do Trabalho**;

De acordo com o inciso I, é competência da JF as ações que envolvam a União, seja na condição de parte, seja na condição de interveniente, assim como suas autarquias e fundações. EXCEÇÃO:

-Justiça Eleitoral,

-falência,

-JT

-acidente de trabalho.

Historicamente, esse inciso I fez com que se acreditasse que acidente do trabalho não era da competência da JT. Mas foi um erro, porque não é isso que o art. 109 estabelece.

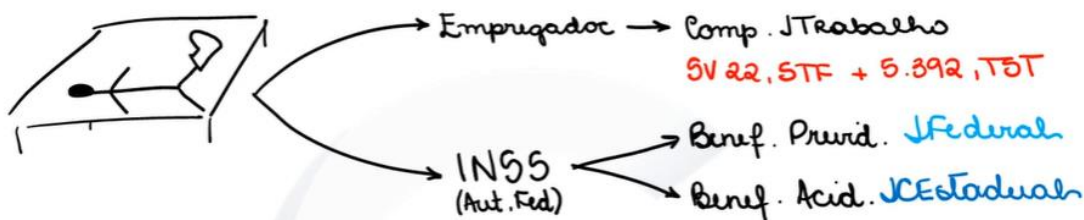
Entenda que se o empregado sofre acidente de trabalho, ele tem duas pretensões:

1. contra o empregador, competência da JT.

SV 22: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.”

Súmula 392, TST: “Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas.”

2. contra INSS, autarquia federal, e pode receber dois tipos de benefícios: a) benefício previdenciário, justiça federal; b) benefício acidentário, justiça comum estadual



G) O **dano moral em ricochete** é o dano moral reflexo, ou seja, o dano moral do sucessor daquele que sofreu um acidente de trabalho ou doença ocupacional. Diante disso, a súmula 392 do TST, acompanhando o CANCELAMENTO da súmula 366 do STJ, conclui que a **competência pertence à JT.**

Súmula 366, STJ: “Compete à Justiça estadual processar e julgar ação indenizatória proposta por viúva e filhos de empregado falecido em acidente de trabalho.” **(CANCELADA)**

Atenção: quando se fala em sucessores de vítima, NÃO seriam apenas os sucessores diretos porque o STJ, em seus julgamentos mais recentes, têm estendido esse dano moral para além dos sucessores diretos, permitindo também outros legitimados, desde que provem relação com a vítima

(bloco 4)

Próximo inciso do art. 114 da CF, competência administrativa:

Art. 114, CF: “Compete à justiça do trabalho processar e julgar: VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

As penalidades constam nos arts. 626 a 653 da CLT².

Obs. Mas as penalidades não podem ser impostas pela JT, somente pelos órgãos de fiscalização.

As únicas penalidades que a JT pode impor são as processuais previstas nos arts. 722 a 733 da CLT³.

² ANEXO 1

³ ANEXO 2

Inciso XII: ações relativas às penalidades administrativas impostas pelas órgãos de fiscalização do trabalho

ARTS. 626 a 653, CLT

Obs: Não podem ser impostas pela JT.
ARTS. 722 a 733, CLT

Agora o inciso campeão de prova:

Art. 114, CF: “Compete à justiça do trabalho processar e julgar: VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

Observe o dispositivo mencionado:

Art. 195 da CF: “A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; (EC 103, de 2019)

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

Então a execução é inteiramente realizada de ofício pelo poder judiciário trabalhista.

As contribuições do art. 195 seriam as contribuições previdenciárias, mas a súmula do TST inclui ainda o SAT:

*Súmula 454 do TST: “Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (**SAT**), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts.114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).”*

Agora, a parte principal, SOMENTE as contribuições previdenciárias decorrente do valor dos acordos que homologar ou do valor das condenações que proferir:

*Súmula 53 do STF: “A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da **condenação** constante das sentenças que proferir e **acordos** por ela homologados.*

A súmula anterior foi repetida na CLT:

*Art. 876, p.u., da CLT: “A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da **condenação** constante das sentenças que proferir e dos **acordos** que homologar. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”*

Isso quer dizer que a NÃO ABRANGE as contribuições **decorrentes da parte declaratória** de suas sentenças ou acordos.

Resumindo:

Inciso (Tribunal) : para a execução

* de ofício

* das contribuições da 195, CF/88

S. 454, TST: abrangida do SAT

+ decorrentes

SV 53, STF
Súm, art. 876, CLT

DO
— VALOR

Das acordos que homologar
das condenações que proferir

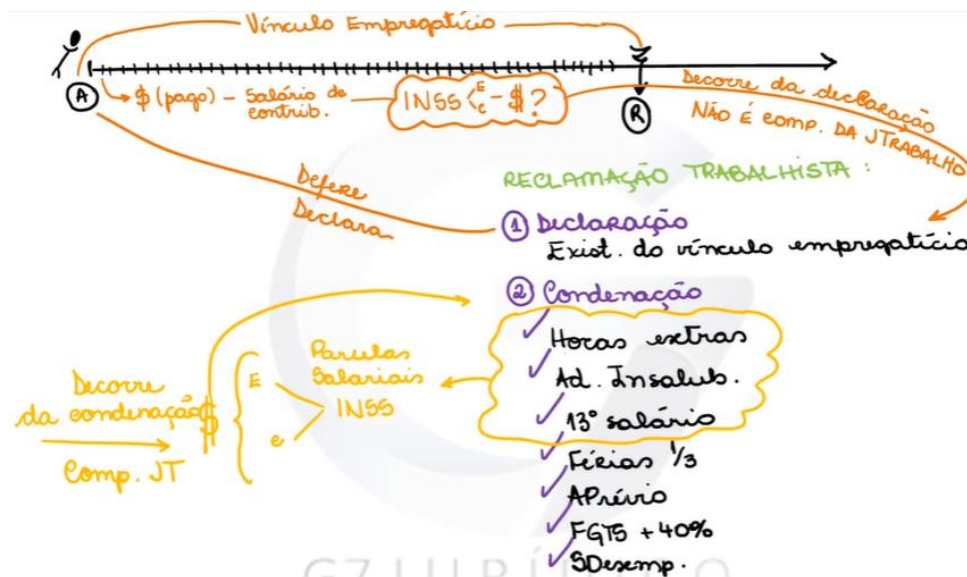
Não abrange a parte
declaratória

Ex.: empregado foi demitido e insatisfeito ajuíza reclamação trabalhista com dois PEDIDOS:

1. declaração da existência de vínculo;
2. condenação a HE, adicional de insalubridade, 13º salário, férias (1/3), AP, FGTS (+ 40%), indenização seguro-desemprego

Compreenda as consequências:

1. se o juiz defere, ele **declara** o vínculo empregatício, e consequentemente transforma os valores pagos mensalmente em salários de contribuição, e automaticamente torna o empregador devedor do INSS. Mas observe que o INSS devido decorre da declaração do vínculo, logo, NÃO é da competência da JT.
2. se o juiz **condena**, os valores referentes à HE, adicional insalubridade e o 13º salário tem natureza salarial, e incide INSS. No entanto, como o INSS devido decorreu da condenação, sobre esse valor a JT é competente de ofício.



Por fim, o último inciso, que se trata de **competência residual**:

Art. 114, CF: “Compete à justiça do trabalho processar e julgar: IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Saiba que era um inciso inútil, “adormecido”, mas acordado pela reforma trabalhista, quando inseriu no art. 652 da CLT, a alínea “f”:

Art. 652 da CLT: “Compete às Varas do Trabalho: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (...)

f) decidir quanto à **homologação de acordo extrajudicial** em matéria de competência da Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (...)”

E para fazer a homologação dos acordos foram inseridos na CLT o art. 855-B ss, que tratam do **procedimento de jurisdição voluntária**:

Art. 855-B da CLT: “O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado

§ 1o As partes não poderão ser representadas por advogado comum

§ 2o Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria.

Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo estabelecido no § 6o do art. 477 desta Consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no § 8o art. 477 desta Consolidação.

Art. 855-D. No prazo de quinze dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá sentença

Art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)”

(bloco 5)

A homologação de acordo extrajudicial é de jurisdição voluntária, ou seja, não tem ninguém contra ninguém.

Então o empregado e o empregador, fora da justiça, firmam um acordo e formulam uma petição conjunta de acordo onde ambos são requerentes porque ambos requerem a homologação do acordo que fizeram.

Mas eles terão que ter advogados distintos.

Na petição é importante indicar a natureza das parcelas conciliadas. Apresentada a petição de acordo, o processo irá concluso ao juiz que deverá no prazo de 15 dias executar uma das seguintes medidas:

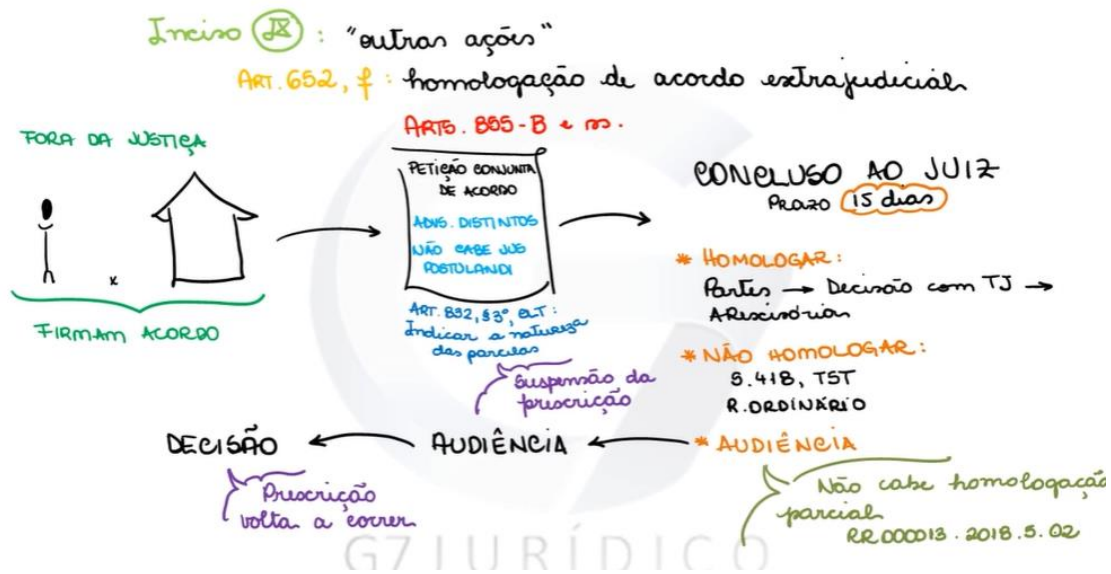
-homologar o acordo: decisão automaticamente transita em julgado, logo, somente será desfeita mediante **ação rescisória**

-NÃO homologar o acordo: ninguém tem direito líquido e certo à homologação, e a decisão tem natureza de sentença, cabível **RECURSO ORDINÁRIO**⁴. *Súmula 418 do TST: “A concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.”*

-designar audiência. NUNCA homologação parcial.

⁴ Atenção não se confunde com o acordo no curso de uma reclamação trabalhista, neste caso, se o juiz não homologa, e a decisão tem natureza de decisão interlocutória

-após audiência o juiz decide. E como no momento da apresentação conjunta de acordo ocorreu a suspensão do prazo prescricional, no momento da decisão o prazo prescricional volta a correr.



Observações recorrentes em prova que você precisa considerar:

A) Tema 1389⁵

B) Art. 111-A, §3º, CF

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)

C) RE 606003⁶

⁵<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15375825805&ext=.pdf>

⁶https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/Acordao_RG_Tema_550_RE_606003.pdf

D) Art. 21 da lei 8935/94

Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.

E) As ações de empregados contra CEF, relativas ao FGTS, não são da JT

F) Atividade artística do menor se for (a) fase pré-contratual, ADI 5326⁷, se for (b) fase contratual, sendo atividade de aprendizagem, a competência é da justiça comum, mas se for de trabalho, a competência é da JT.

G) Trabalho do preso está na LEP (7210/84), e NÃO É COMPETÊNCIA DA JT

Resumindo:

Observações

- Ⓐ Tema 1389: Suspensão procos - validade de contrato de prestação de serviços.
- Ⓑ ART. 111-A, § 3º, CF/88: Comp. funcional do TST → Reclamação → preservação da comp. e garantia da autoidade de suas decisões.
- Ⓒ Representação Comercial → RE 606003 → Não é emprego e nem trabalho (Preenchidos os requisitos da b. 4886/65)
- Ⓓ Cartórios extrajudiciais → Resp. Passiva (ente desperson.)
ART. 21, b 8935/94 → Titular da

⁷ <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391020>

Ⓔ Ações de empdos contra a CEF → relativas ao FGTS
Não são da JT

Ⓕ Atividade artística do menor

- pr. contratual → autorização → ADI 5326
→ JMenor
- contratual
 - Atividade Comum
 - Trabalho JTrabalho

Ⓖ Puro → Lei 7210/84 → Não é comp. JTrab.

ANEXO

TÍTULO VII

DO PROCESSO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I

DA FISCALIZAÇÃO, DA AUTUAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO DE MULTAS

Art. 626—Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.

Art. 626. Incumbe às autoridades competentes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho. [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

Art. 626. Incumbe às autoridades competentes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho. [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

Art. 626 - Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.

~~Parágrafo único—Os fiscais dos Institutos de Seguro Social e das entidades paraestatais em geral dependentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio serão competentes para a fiscalização a que se refere o presente artigo, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.~~

~~Parágrafo único. Compete exclusivamente aos Auditores Fiscais do Trabalho a fiscalização a que se refere este artigo, na forma estabelecida nas instruções normativas editadas pela Secretaria Especial de Previdência~~

~~e Trabalho do Ministério da Economia. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~Parágrafo único. Compete exclusivamente aos Auditores Fiscais do Trabalho a fiscalização a que se refere este artigo, na forma estabelecida nas instruções normativas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

Parágrafo único - Os fiscais dos Institutos de Seguro Social e das entidades paraestatais em geral dependentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio serão competentes para a fiscalização a que se refere o presente artigo, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

~~Art. 627 - A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção do trabalho, a fiscalização deverá observar o critério de dupla visita nos seguintes casos:~~

~~a) quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a esses atos, será feita apenas a instrução dos responsáveis; (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~b) em se realizando a primeira inspeção dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho, recentemente inaugurados ou empreendidos. (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~a) quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a esses atos, será feita apenas a instrução dos responsáveis; (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~b) em se realizando a primeira inspeção dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho, recentemente inaugurados ou empreendidos. (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~Art. 627. A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção do trabalho, a fiscalização observará o critério de dupla visita nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~I - quando ocorrer promulgação ou edição de novas leis, regulamentos ou instruções normativas, durante o prazo de cento e oitenta dias, contado da data de vigência das novas disposições normativas; (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~II - quando se tratar de primeira inspeção em estabelecimentos ou locais de trabalho recentemente inaugurados, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de seu efetivo~~

funcionamento; ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

III ~~quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento ou local de trabalho com até vinte trabalhadores;~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

IV ~~quando se tratar de infrações a preceitos legais ou a regulamentações sobre segurança e saúde do trabalhador de gradação leve, conforme regulamento editado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

V ~~quando se tratar de visitas técnicas de instrução previamente agendadas com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 1º ~~O critério da dupla visita deverá ser aferido para cada item expressamente notificado por Auditor Fiscal do Trabalho em inspeção anterior, presencial ou remota, hipótese em que deverá haver, no mínimo, noventa dias entre as inspeções para que seja possível a emissão de auto de infração.~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 2º ~~O benefício da dupla visita não será aplicado para as infrações de falta de registro de empregado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, atraso no pagamento de salário ou de FGTS, reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, nem nas hipóteses em que restar configurado acidente do trabalho fatal, trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 3º ~~No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, o critério de dupla visita atenderá ao disposto no § 1º do art. 55 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

4º ~~A inobservância ao critério de dupla visita implicará nulidade do auto de infração lavrado, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação.~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

Art. 627. ~~A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção do trabalho, a fiscalização observará o critério de dupla visita nas seguintes hipóteses:~~ ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ (Vigência encerrada)

I ~~quando ocorrer promulgação ou edição de novas leis, regulamentos ou instruções normativas, durante o prazo de cento e oitenta dias, contado da data de vigência das novas disposições normativas;~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ (Vigência encerrada)

~~II — quando se tratar de primeira inspeção em estabelecimentos ou locais de trabalho recentemente inaugurados, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de seu efetivo funcionamento;~~ ~~[\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)~~ ~~[\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~III — quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento ou local de trabalho com até vinte trabalhadores;~~ ~~[\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)~~ ~~[\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~IV — quando se tratar de infrações a preceitos legais ou a regulamentações sobre segurança e saúde do trabalhador de gradação leve, conforme regulamento editado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e~~ ~~[\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)~~ ~~[\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~V — quando se tratar de visitas técnicas de instrução previamente agendadas com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.~~ ~~[\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)~~ ~~[\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~§ 1º O critério da dupla visita deverá ser aferido para cada item expressamente notificado por Auditor Fiscal do Trabalho em inspeção anterior, presencial ou remota, hipótese em que deverá haver, no mínimo, noventa dias entre as inspeções para que seja possível a emissão de auto de infração.~~ ~~[\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)~~ ~~[\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~§ 2º O benefício da dupla visita não será aplicado para as infrações de falta de registro de empregado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, atraso no pagamento de salário ou de FGTS, reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, nem nas hipóteses em que restar configurado acidente do trabalho fatal, trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.~~ ~~[\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)~~ ~~[\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~§ 3º No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, o critério de dupla visita atenderá ao disposto no [§ 1º do art. 55 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#).~~ ~~[\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)~~ ~~[\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~4º A inobservância ao critério de dupla visita implicará nulidade do auto de infração lavrado, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação.~~ ~~[\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)~~ ~~[\(Vigência encerrada\)](#)~~

Art. 627 - A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção do trabalho, a fiscalização deverá observar o critério de dupla visita nos seguintes casos:

- a) quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a esses atos, será feita apenas a instrução dos responsáveis;
- b) em se realizando a primeira inspeção dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho, recentemente inaugurados ou empreendidos.

~~Art. 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, objetivando a orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem como a prevenção e o saneamento de infrações à legislação mediante Termo de Compromisso, na forma a ser disciplinada no Regulamento da Inspeção do Trabalho. ————— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001\)](#)~~

~~Art. 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, com o objetivo de fornecer orientações sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho e sobre a prevenção e o saneamento de infrações à legislação por meio de termo de compromisso, com eficácia de título executivo extrajudicial, na forma a ser disciplinada pelo Ministério da Economia. ————— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~§ 1º Os termos de ajustamento de conduta e os termos de compromisso em matéria trabalhista terão prazo máximo de dois anos, renovável por igual período desde que fundamentado por relatório técnico, e deverão ter suas penalidades atreladas aos valores das infrações contidas nesta Consolidação e em legislação esparsa trabalhista, hipótese em que caberá, em caso de descumprimento, a elevação das penalidades que forem infringidas três vezes. ————— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~§ 2º A empresa, em nenhuma hipótese, poderá ser obrigada a firmar dois acordos extrajudiciais, seja termo de compromisso, seja termo de ajustamento de conduta, seja outro instrumento equivalente, com base na mesma infração à legislação trabalhista. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~Art. 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, com o objetivo de fornecer orientações sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho e sobre a prevenção e o saneamento de infrações à legislação por meio de termo de compromisso, com eficácia de título executivo extrajudicial, na forma a ser disciplinada pelo Ministério da Economia. ————— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~§ 1º Os termos de ajustamento de conduta e os termos de compromisso em matéria trabalhista terão prazo máximo de dois anos, renovável por igual período desde que fundamentado por relatório técnico, e deverão ter suas penalidades atreladas aos valores das infrações contidas nesta Consolidação e em legislação esparsa trabalhista, hipótese em que caberá, em caso de descumprimento, a elevação das penalidades que forem infringidas três vezes. ————— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~§ 2º A empresa, em nenhuma hipótese, poderá ser obrigada a firmar dois acordos extrajudiciais, seja termo de compromisso, seja termo de ajustamento de conduta, seja outro instrumento equivalente, com base na mesma infração à legislação trabalhista. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

Art. 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, objetivando a orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem como a prevenção e o saneamento de infrações à

legislação mediante Termo de Compromisso, na forma a ser disciplinada no Regulamento da Inspeção do Trabalho. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001\)](#)

~~Art. 627-B. O planejamento das ações de inspeção do trabalho deverá contemplar a elaboração de projetos especiais de fiscalização setorial para a prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e irregularidades trabalhistas a partir da análise dos dados de acidentalidade e adoecimento ocupacionais e do mercado de trabalho, conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~§ 1º Caso detectados irregularidades reiteradas ou elevados níveis de acidentalidade ou adoecimentos ocupacionais em determinado setor econômico ou região geográfica, o planejamento da inspeção do trabalho deverá incluir ações coletivas de prevenção e saneamento das irregularidades, com a possibilidade de participação de outros órgãos públicos e entidades representativas de empregadores e de trabalhadores. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~§ 2º Não caberá lavratura de auto de infração no âmbito das ações coletivas de prevenção previstas neste artigo. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~Art. 627-B. O planejamento das ações de inspeção do trabalho deverá contemplar a elaboração de projetos especiais de fiscalização setorial para a prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e irregularidades trabalhistas a partir da análise dos dados de acidentalidade e adoecimento ocupacionais e do mercado de trabalho, conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~§ 1º Caso detectados irregularidades reiteradas ou elevados níveis de acidentalidade ou adoecimentos ocupacionais em determinado setor econômico ou região geográfica, o planejamento da inspeção do trabalho deverá incluir ações coletivas de prevenção e saneamento das irregularidades, com a possibilidade de participação de outros órgãos públicos e entidades representativas de empregadores e de trabalhadores. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~§ 2º Não caberá lavratura de auto de infração no âmbito das ações coletivas de prevenção previstas neste artigo. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~Art. 628. A toda a verificação em que o fiscal concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, com exceção do que se prevê no artigo anterior, e sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração.~~

~~Art. 628. Salvo o disposto no [artigo 627](#), a toda verificação em que o agente da inspeção concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)~~

Art. 628. Salvo o disposto nos [arts. 627 e 627-A](#), a toda verificação em que o Auditor Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. — [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001\)](#)

Art. 628. Salvo quanto ao disposto nos [art. 627](#), [art. 627-A](#) e [art. 627-B](#), toda verificação em que o Auditor Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. — [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

§ 1º Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado "Inspeção do Trabalho", cujo modelo será aprovado por portaria Ministerial. — [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#) — [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

§ 2º Nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visita ao estabelecimento, declarando a data e a hora do início e término da mesma, bem como o resultado da inspeção, nele consignando, se fôr o caso, todas as irregularidades verificadas e as exigências feitas, com os respectivos prazos para seu atendimento, e, ainda, de modo legível, os elementos de sua identificação funcional. — [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#) — [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

§ 3º Comprovada má fé do agente da inspeção, quanto à omissão ou lançamento de qualquer elemento no livro, responderá ele por falta grave no cumprimento do dever, ficando passível, desde logo, da pena de suspensão até 30 (trinta) dias, instaurando-se, obrigatoriamente, em caso de reincidência, inquérito administrativo. — [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

§ 3º Comprovada má fé do agente da inspeção, ele responderá por falta grave no cumprimento do dever e ficará passível, desde logo, à aplicação da pena de suspensão de até trinta dias, hipótese em que será instaurado, obrigatoriamente, inquérito administrativo em caso de reincidência. — [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

Art. 628. Salvo quanto ao disposto nos [art. 627](#), [art. 627-A](#) e [art. 627-B](#), toda verificação em que o Auditor Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. — [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

§ 1º Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado "Inspeção do Trabalho", cujo modelo será aprovado por portaria Ministerial. — [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#) — [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

§ 2º Nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visita ao estabelecimento, declarando a data e a hora do início e término da mesma, bem como o resultado da inspeção, nele consignando, se fôr o caso, todas as irregularidades verificadas e as exigências feitas, com os respectivos prazos para seu atendimento, e, ainda, de modo legível, os elementos de sua identificação funcional. ~~_____~~ [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#) ~~_____~~ [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) ~~_____~~ [\(Vigência encerrada\)](#)

§ 3º Comprovada má fé do agente da inspeção, ele responderá por falta grave no cumprimento do dever e ficará passível, desde logo, à aplicação da pena de suspensão de até trinta dias, hipótese em que será instaurado, obrigatoriamente, inquérito administrativo em caso de reincidência. ~~_____~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) ~~_____~~ [\(Vigência encerrada\)](#)

Art. 628. Salvo o disposto nos [arts. 627 e 627-A](#), a toda verificação em que o Auditor-Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001\)](#)

§ 1º Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado "Inspeção do Trabalho", cujo modelo será aprovado por portaria Ministerial. [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

§ 2º Nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visita ao estabelecimento, declarando a data e a hora do início e término da mesma, bem como o resultado da inspeção, nele consignando, se fôr o caso, todas as irregularidades verificadas e as exigências feitas, com os respectivos prazos para seu atendimento, e, ainda, de modo legível, os elementos de sua identificação funcional. [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

§ 3º Comprovada má fé do agente da inspeção, quanto à omissão ou lançamento de qualquer elemento no livro, responderá ele por falta grave no cumprimento do dever, ficando passível, desde logo, da pena de suspensão até 30 (trinta) dias, instaurando-se, obrigatoriamente, em caso de reincidência, inquérito administrativo. [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

§ 4º A lavratura de autos contra empresas fictícias e de endereços inexistentes, assim como a apresentação de falsos relatórios, constituem falta grave, punível na forma do § 3º. [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

Art. 628-A. ~~Fica instituído o Domicílio Eletrônico Trabalhista, regulamentado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, destinado a:~~ ~~_____~~ [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)

~~I – cientificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral;~~
~~e _____~~ [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)

~~II – receber, por parte do empregador, documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos.~~ ~~_____~~ [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)

§ 1º As comunicações eletrônicas realizadas pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União e o envio por via postal e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)

§ 2º A ciência por meio do sistema de comunicação eletrônica, com utilização de certificação digital ou de código de acesso, possuirá os requisitos de validade. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)

§ 3º A utilização do sistema de comunicação eletrônica previsto no **caput** é obrigatória para todos os empregadores, conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, garantidos prazos diferenciados para as microempresas e as empresas de pequeno porte. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)

§ 4º O empregador deverá consultar o sistema de comunicação eletrônica no prazo de até dez dias, contado da data de notificação por correio eletrônico cadastrado. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)

§ 5º Encerrado o prazo a que se refere o § 4º, considera-se automaticamente que a comunicação eletrônica foi realizada. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)

§ 6º A comunicação eletrônica a que se refere o **caput**, em relação ao empregador doméstico, ocorrerá por meio da utilização de sistema eletrônico na forma prevista pelo [art. 32 da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015](#). — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)

§ 7º A comunicação eletrônica a que se refere o **caput** não afasta a possibilidade de utilização de outros meios legais de comunicação com o empregador a serem utilizados a critério da autoridade competente. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#)

Art. 628-A. Fica instituído o Domicílio Eletrônico Trabalhista, regulamentado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, destinado a: — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

I — identificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral; e — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

II — receber, por parte do empregador, documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

§ 1º As comunicações eletrônicas realizadas pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União e o envio por via postal e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

§ 2º A ciência por meio do sistema de comunicação eletrônica, com utilização de certificação digital ou de código de acesso, possuirá os requisitos de validade. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

~~§ 3º A utilização do sistema de comunicação eletrônica previsto no **caput** é obrigatória para todos os empregadores, conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, garantidos prazos diferenciados para as microempresas e as empresas de pequeno porte. — (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~§ 4º O empregador deverá consultar o sistema de comunicação eletrônica no prazo de até dez dias, contado da data de notificação por correio eletrônico cadastrado. — (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~§ 5º Encerrado o prazo a que se refere o § 4º, considera-se automaticamente que a comunicação eletrônica foi realizada. — (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~§ 6º A comunicação eletrônica a que se refere o **caput**, em relação ao empregador doméstico, ocorrerá por meio da utilização de sistema eletrônico na forma prevista pelo art. 32 da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. — (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~§ 7º A comunicação eletrônica a que se refere o **caput** não afasta a possibilidade de utilização de outros meios legais de comunicação com o empregador a serem utilizados a critério da autoridade competente. — (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~Art. 628-A. Fica instituído o Domicílio Eletrônico Trabalhista, regulamentado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, destinado a: — (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~I — identificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral; e — (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~II — receber, por parte do empregador, documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos. — (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~§ 1º As comunicações eletrônicas realizadas pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União e o envio por via postal e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. — (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~§ 2º A ciência por meio do sistema de comunicação eletrônica, com utilização de certificação digital ou de código de acesso, possuirá os requisitos de validade. — (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~§ 3º A utilização do sistema de comunicação eletrônica previsto no **caput** é obrigatória para todos os empregadores, conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério~~

da Economia, garantidos prazos diferenciados para as microempresas e as empresas de pequeno porte. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

§ 4º O empregador deverá consultar o sistema de comunicação eletrônica no prazo de até dez dias, contado da data de notificação por correio eletrônico cadastrado. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

§ 5º Encerrado o prazo a que se refere o § 4º, considera-se automaticamente que a comunicação eletrônica foi realizada. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

§ 6º A comunicação eletrônica a que se refere o ~~caput~~, em relação ao empregador doméstico, ocorrerá por meio da utilização de sistema eletrônico na forma prevista pelo [art. 32 da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015](#). — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

§ 7º A comunicação eletrônica a que se refere o ~~caput~~ não afasta a possibilidade de utilização de outros meios legais de comunicação com o empregador a serem utilizados a critério da autoridade competente. — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

Art. 628-A. Fica instituído o Domicílio Eletrônico Trabalhista, regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, destinado a: [\(Incluído pela Lei nº 14.261, de 2021\)](#)

I - identificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral; e [\(Incluído pela Lei nº 14.261, de 2021\)](#)

II - receber, por parte do empregador, documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos. [\(Incluído pela Lei nº 14.261, de 2021\)](#)

§ 1º As comunicações eletrônicas realizadas pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União e o envio por via postal e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. [\(Incluído pela Lei nº 14.261, de 2021\)](#)

§ 2º A ciência por meio do sistema de comunicação eletrônica, com utilização de certificação digital ou de código de acesso, possuirá os requisitos de validade. [\(Incluído pela Lei nº 14.261, de 2021\)](#)

~~Art. 629. O auto de infração será lavrado em duplicata, nos termos dos modelos e instruções expedidos, sendo uma via entregue ao infrator, contrarrecibo, ou ao mesmo enviada dentro de cinco dias da lavratura, em registro postal, com franquia. O auto, quando possível, será assinado pelo infrator, independentemente o seu valor probante da assinatura de testemunha.~~

~~Art. 629. O auto de infração será lavrado em duplicata, nos termos dos modelos e instruções expedidos, sendo uma via entregue ao infrator, contrarrecibo, ou ao mesmo enviada, dentro de 10 (dez) dias da lavratura, sob pena de responsabilidade, em registro postal, com franquia e recibo de volta. — [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)~~

~~Art. 629. O auto de infração será lavrado no curso da ação fiscal, sendo uma via entregue ao infrator, preferencialmente, em meio eletrônico, pessoalmente, mediante recibo, ou, excepcionalmente, por via~~

postal. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

Art. 629. O auto de infração será lavrado no curso da ação fiscal, sendo uma via entregue ao infrator, preferencialmente, em meio eletrônico, pessoalmente, mediante recibo, ou, excepcionalmente, por via postal. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência encerrada)~~

Art. 629 - O auto de infração será lavrado em duplicata, nos termos dos modelos e instruções expedidos, sendo uma via entregue ao infrator, contrarrecibo, ou ao mesmo enviada, dentro de 10 (dez) dias da lavratura, sob pena de responsabilidade, em registro postal, com franquia e recibo de volta. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

~~§ 1º Lavrado o auto de infração, não poderá este ser inutilizado nem sustado o curso do respectivo processo, devendo o fiscal apresentá-lo à autoridade competente; mesmo se incidir em erro, o que será objeto de conveniente apuração.~~

~~§ 1º O auto não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas, e será lavrado no local da inspeção, salvo havendo motivo justificado que será declarado no próprio auto, quando então deverá ser lavrado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responsabilidade.~~ (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

~~§ 1º O auto de infração não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas.~~ ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

~~§ 1º O auto de infração não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas.~~ ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência encerrada)~~

§ 1º O auto não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas, e será lavrado no local da inspeção, salvo havendo motivo justificado que será declarado no próprio auto, quando então deverá ser lavrado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responsabilidade. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

~~§ 2º O infrator terá, para apresentar defesa, o prazo de cinco dias úteis, contados do recebimento do auto, se este lhe for entregue logo, ou da notificação por meio do *Diário Oficial* da União ou jornal oficial do Estado no caso da remessa pelo correio.~~

~~§ 2º Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado o curso do respectivo processo, devendo o agente da inspeção apresentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro.~~ (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

~~§ 2º Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado o curso do respectivo processo, devendo o Auditor Fiscal do Trabalho apresentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro.~~ ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

~~§ 2º Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado o curso do respectivo processo, devendo o Auditor Fiscal do Trabalho apresentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro. ————— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

§ 2º Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado o curso do respectivo processo, devendo o agente da inspeção apresentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro. [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

~~§ 3º As diligências determinadas em consequência de razões de defesa ou de recurso deverão ser realizadas por fiscal diferente do que tenha lavrado o originário auto de infração e, quando possível, de hierarquia superior, excetuando-se desta norma as delegacias regionais deste Ministério, em que o número de servidores seja insuficiente.~~

~~§ 3º O infrator terá, para apresentar defesa, o prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do auto. ————— [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)~~

~~§ 3º O prazo para apresentação de defesa será de trinta dias, inclusive para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as suas autarquias e fundações de direito público, contado da data de recebimento do auto de infração. ————— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~§ 3º O prazo para apresentação de defesa será de trinta dias, inclusive para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as suas autarquias e fundações de direito público, contado da data de recebimento do auto de infração. ————— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

§ 3º O infrator terá, para apresentar defesa, o prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do auto. [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

~~§ 4º O auto de infração será registrado com a indicação sumária de seus elementos característicos, em livro próprio que deverá existir em cada órgão fiscalizador, de modo a assegurar o controle do seu processamento. ————— [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)~~

~~§ 4º O auto de infração será registrado em meio eletrônico pelo órgão fiscalizador, de modo a assegurar o controle de seu processamento. ————— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~§ 4º O auto de infração será registrado em meio eletrônico pelo órgão fiscalizador, de modo a assegurar o controle de seu processamento. ————— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

§ 4º O auto de infração será registrado com a indicação sumária de seus elementos característicos, em livro próprio que deverá existir em cada órgão fiscalizador, de modo a assegurar o controle do seu processamento. [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

~~Art. 630. Nenhum fiscal deverá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a respectiva carteira de identificação funcional visada pela autoridade competente.~~

~~Parágrafo único. Aqueles a quem for incumbido o exercício da fiscalização de que trata este capítulo terão livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime do presente capítulo, sendo os empregadores, ou seus prepostos, obrigados a prestar-lhes os esclarecimentos necessários, a fim de assegurar a sua fiel observância, e as empresas de transporte a conceder-lhes passe livre no território de exercício de sua função.~~

~~Art. 630. Nenhum agente da inspeção poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal, devidamente autenticada, fornecida pela autoridade competente.~~ [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

~~Art. 630. Nenhum Auditor Fiscal do Trabalho poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal, fornecida pela autoridade competente.~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

~~Art. 630. Nenhum Auditor Fiscal do Trabalho poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal, fornecida pela autoridade competente.~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

Art. 630. Nenhum agente da inspeção poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal, devidamente autenticada, fornecida pela autoridade competente. [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

§ 1º É proibida a outorga de identidade fiscal a quem não esteja autorizado, em razão do cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da legislação trabalhista, atos de fiscalização. [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

§ 2º - A credencial a que se refere este artigo deverá ser devolvida para inutilização, sob as penas da lei em casos de provimentos em outro cargo público, exoneração ou demissão bem como nos de licenciamento por prazo superior a 60 (sessenta) dias e de suspensão do exercício do cargo. [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

~~§ 3º O agente da inspeção terá livre acesso a todas dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obrigados a prestar-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e a exigir-lhes, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.~~ [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

~~§ 3º Os Auditores Fiscais do Trabalho terão livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos à legislação trabalhista, hipótese em que as empresas, por meio de seus dirigentes ou prepostos, ficarão obrigadas a prestar-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e a exibirem, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de~~

proteção ao trabalho. ——— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

~~§ 3º Os Auditores Fiscais do Trabalho terão livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos à legislação trabalhista, hipótese em que as empresas, por meio de seus dirigentes ou prepostos, ficarão obrigadas a prestar-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e a exibirem, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. ——— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

§ 3º - O agente da inspeção terá livre acesso a todas dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obrigados a prestar-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e a exigir-lhes, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

~~§ 4º Os documentos sujeitos à inspeção deverão permanecer, sob as penas da lei nos locais de trabalho, somente se admitindo, por exceção, a critério da autoridade competente, sejam os mesmos apresentados em dia hora previamente fixados pelo agente da inspeção. ——— [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)~~

~~§ 4º Os documentos sujeitos à inspeção poderão ser apresentados nos locais de trabalho ou, alternativamente, em meio eletrônico ou, ainda, em meio físico, em dia e hora previamente estabelecidos pelo Auditor Fiscal do Trabalho. ——— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~§ 4º Os documentos sujeitos à inspeção poderão ser apresentados nos locais de trabalho ou, alternativamente, em meio eletrônico ou, ainda, em meio físico, em dia e hora previamente estabelecidos pelo Auditor Fiscal do Trabalho. ——— [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

§ 4º - Os documentos sujeitos à inspeção deverão permanecer, sob as penas da lei nos locais de trabalho, somente se admitindo, por exceção, a critério da autoridade competente, sejam os mesmos apresentados em dia hora previamente fixados pelo agente da inspeção. [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

~~§ 4º A. As ações de inspeção, exceto se houver disposição legal em contrário, que necessitem de atestados, certidões ou outros documentos comprobatórios do cumprimento de obrigações trabalhistas que constem em base de dados oficial da administração pública federal deverão obtê-los diretamente nas bases geridas pela entidade responsável e não poderão exigir-los do empregador ou do empregado. ——— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~§ 4º A. As ações de inspeção, exceto se houver disposição legal em contrário, que necessitem de atestados, certidões ou outros documentos comprobatórios do cumprimento de obrigações trabalhistas que constem em base de dados oficial da administração pública federal deverão obtê-los diretamente nas bases geridas pela entidade responsável e não poderão exigí-los do empregador ou do empregado. (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

§ 5º - No território do exercício de sua função, o agente da inspeção gozará de passe livre nas empresas de transportes, públicas ou privadas, mediante a apresentação da carteira de identidade fiscal. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 6º - A inobservância do disposto nos §§ 3º, 4º e 5º configurará resistência ou embaraço à fiscalização e justificará a lavratura do respectivo auto de infração, cominada a multa de valor igual a meio (1/2) salário mínimo regional até 5 (cinco) vezes esse salário, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira do infrator e os meios a seu alcance para cumprir a lei. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 7º - Para o efeito do disposto no § 5º, a autoridade competente divulgará em janeiro e julho, de cada ano, a relação dos agentes da inspeção titulares da carteira de identidade fiscal. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

~~§ 8º - As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos agentes da inspeção a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas atribuições legais. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)~~

~~§ 8º - As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos Auditores Fiscais do Trabalho a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas atribuições legais. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~§ 8º - As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos Auditores Fiscais do Trabalho a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas atribuições legais. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

§ 8º - As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos agentes da inspeção a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas atribuições legais. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

~~Art. 631 - Qualquer funcionário público federal, estadual ou municipal, ou representante legal de associação sindical, poderá comunicar à autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as infrações que verificar.~~

~~Art. 631. Qualquer cidadão, entidade ou agente público poderá comunicar à autoridade trabalhista as infrações que verificar, devendo esta proceder às apurações necessárias. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~Art. 631. Qualquer cidadão, entidade ou agente público poderá comunicar à autoridade trabalhista as infrações que verificar, devendo esta proceder às apurações necessárias. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

Art. 631 - Qualquer funcionário público federal, estadual ou municipal, ou representante legal de associação sindical, poderá comunicar à autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as infrações que verificar.

Parágrafo único - De posse dessa comunicação, a autoridade competente procederá desde logo às necessárias diligências, lavrando os autos de que haja mister.

~~Art. 632 - Poderá o autuado requerer a audiência de testemunhas e as diligências que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, cabendo, porém, à autoridade, julgar da necessidade de tais provas.~~

~~Art. 632. O autuado poderá apresentar documentos e requerer a produção das provas que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, nos prazos destinados à defesa e ao recurso e caberá à autoridade competente julgar a pertinência e a necessidade de tais provas. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

Parágrafo único. Fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no País e destinados a compor prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo federal, exceto se existir dúvida fundamentada quanto à sua autenticidade. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

Art. 632. O autuado poderá apresentar documentos e requerer a produção das provas que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, nos prazos destinados à defesa e ao recurso e caberá à autoridade competente julgar a pertinência e a necessidade de tais provas. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ (Vigência encerrada)

Parágrafo único. Fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no País e destinados a compor prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo federal, exceto se existir dúvida fundamentada quanto à sua autenticidade. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ (Vigência encerrada)

Art. 632 - Poderá o autuado requerer a audiência de testemunhas e as diligências que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, cabendo, porém, à autoridade, julgar da necessidade de tais provas.

~~Art. 633 - Os prazos para defesa ou recurso poderão ser prorrogados de acordo com despacho expresso da autoridade competente, quando o autuado residir em localidade diversa daquela onde se achar essa autoridade.~~ (Revogada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 634 - Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho, na forma estabelecida por este Título.

Parágrafo único - A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais.

§ 1º - A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais. ~~(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)~~

§ 2º - Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão reajustados anualmente pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou pelo índice que vier a substituí-lo. ~~(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)~~

Art. 634. A imposição de aplicação de multas compete à autoridade regional em matéria de inspeção de trabalho, na forma prevista neste Título e conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 1º - A análise de defesa administrativa observará o requisito de desterritorialização sempre que os meios técnicos permitirem, hipótese em que será vedada a análise de defesa cujo auto de infração tenha sido lavrado naquela mesma unidade federativa. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 2º - Será adotado sistema de distribuição aleatória de processos para análise, decisão e imposição de multas, a ser instituído na forma prevista no ato Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a que se refere o ~~caput~~. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

Art. 634. A imposição de aplicação de multas compete à autoridade regional em matéria de inspeção de trabalho, na forma prevista neste Título e conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

§ 1º - A análise de defesa administrativa observará o requisito de desterritorialização sempre que os meios técnicos permitirem, hipótese em que será vedada a análise de defesa cujo auto de infração tenha sido lavrado naquela mesma unidade federativa. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

§ 2º - Será adotado sistema de distribuição aleatória de processos para análise, decisão e imposição de multas, a ser instituído na forma prevista no ato Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a que se refere o ~~caput~~. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

Art. 634 - Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho, na forma estabelecida por este Título.

Parágrafo único - A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais.

§ 1º A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais. [\(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

§ 2º Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão reajustados anualmente pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou pelo índice que vier a substituí-lo. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

~~Art. 634 A. A aplicação das multas administrativas por infrações à legislação de proteção ao trabalho observará os seguintes critérios: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~I para as infrações sujeitas a multa de natureza variável, observado o porte econômico do infrator, serão aplicados os seguintes valores: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~a) de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para as infrações de natureza leve; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~b) de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para as infrações de natureza média; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~c) de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para as infrações de natureza grave; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~d) de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para as infrações de natureza gravíssima; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~II para as infrações sujeitas a multa de natureza **per capita**, observados o porte econômico do infrator e o número de empregados em situação irregular, serão aplicados os seguintes valores: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~a) de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para as infrações de natureza leve; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~b) de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para as infrações de natureza média; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~c) de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), para as infrações de natureza grave; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~d) de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para as infrações de natureza gravíssima. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~§ 1º Para as empresas individuais, as microempresas, as empresas de pequeno porte, as empresas com até vinte trabalhadores e os empregadores domésticos, os valores das multas aplicadas serão reduzidos pela metade. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~§ 2º A classificação das multas e o enquadramento por porte econômico do infrator e a natureza da infração serão definidos em ato do Poder Executivo federal. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~§ 3º Os valores serão atualizados anualmente em 1º de fevereiro de cada ano pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, ou por índice que venha substituí-lo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

§ 4º Permanecerão inalterados os valores das multas até que seja publicado o regulamento de que trata o § 2º. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

Art. 634 A. A aplicação das multas administrativas por infrações à legislação de proteção ao trabalho observará os seguintes critérios: ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

I para as infrações sujeitas a multa de natureza variável, observado o porte econômico do infrator, serão aplicados os seguintes valores: ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

a) de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para as infrações de natureza leve; ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

b) de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para as infrações de natureza média; ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

c) de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para as infrações de natureza grave; e ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

d) de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para as infrações de natureza gravíssima; e ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

II para as infrações sujeitas a multa de natureza **per capita**, observados o porte econômico do infrator e o número de empregados em situação irregular, serão aplicados os seguintes valores: ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

a) de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para as infrações de natureza leve; ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

b) de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para as infrações de natureza média; ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

c) de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), para as infrações de natureza grave; e ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

d) de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para as infrações de natureza gravíssima. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

§ 1º Para as empresas individuais, as microempresas, as empresas de pequeno porte, as empresas com até vinte trabalhadores e os empregadores domésticos, os valores das multas aplicadas serão reduzidos pela metade. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)

§ 2º A classificação das multas e o enquadramento por porte econômico do infrator e a natureza da infração serão definidos em ato do Poder Executivo federal. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

§ 3º Os valores serão atualizados anualmente em 1º de fevereiro de cada ano pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, ou por índice que venha substituí-lo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

§ 4º Permanecerão inalterados os valores das multas até que seja publicado o regulamento de que trata o § 2º. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Vigência)~~ (Vigência encerrada)

Art. 634 B. São consideradas circunstâncias agravantes para fins de aplicação das multas administrativas por infração à legislação trabalhista, conforme disposto em ato do Poder Executivo federal: ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

I reincidência; ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

II resistência ou embaraço à fiscalização; ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

III trabalho em condições análogas à de escravo; ou ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

IV — acidente de trabalho fatal. ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

§ 1º Ressalvadas as disposições específicas estabelecidas em lei, a configuração de quaisquer das circunstâncias agravantes acarretará a aplicação em dobro das penalidades decorrentes da mesma ação fiscal, exceto na hipótese prevista no inciso I do ~~caput~~, na qual será agravada somente a infração reincidida. ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

§ 2º Será considerado reincidente o infrator que for autuado em razão do descumprimento do mesmo dispositivo legal no prazo de até dois anos, contado da data da decisão definitiva de imposição da multa. ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

Art. 634-B. São consideradas circunstâncias agravantes para fins de aplicação das multas administrativas por infração à legislação trabalhista, conforme disposto em ato do Poder Executivo federal: ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

I — reincidência; ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

II — resistência ou embaraço à fiscalização; ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

III — trabalho em condições análogas à de escravo; ou ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

IV — acidente de trabalho fatal. ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

§ 1º Ressalvadas as disposições específicas estabelecidas em lei, a configuração de quaisquer das circunstâncias agravantes acarretará a aplicação em dobro das penalidades decorrentes da mesma ação fiscal, exceto na hipótese prevista no inciso I do ~~caput~~, na qual será agravada somente a infração reincidida. ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

§ 2º Será considerado reincidente o infrator que for autuado em razão do descumprimento do mesmo dispositivo legal no prazo de até dois anos, contado da data da decisão definitiva de imposição da multa. ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

Art. 634-C. Sobre os valores das multas aplicadas não recolhidos no prazo legal incidirão juros e multa de mora nas formas previstas no [art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995](#), e no [art. 84 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995](#). ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

Art. 634-C. Sobre os valores das multas aplicadas não recolhidos no prazo legal incidirão juros e multa de mora nas formas previstas no [art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995](#), e no [art. 84 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995](#). ———— [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

CAPÍTULO II

DOS RECURSOS

Art. 635. De toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições reguladoras do trabalho, e não havendo forma especial de processo, caberá recurso voluntário interposto pelo infrator, para o diretor geral do Departamento Nacional do Trabalho, salvo nos casos de competência do Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho.

Art. 635 — De toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições reguladoras do trabalho, e não havendo forma especial de processo caberá recurso para o Diretor Geral Departamento ou Serviço do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que for competente na matéria. ———— [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas. ———— [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)

Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas. ———— [\(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)

Art. 635. Caberá recurso, em segunda instância administrativa, de toda decisão que impuser a aplicação de multa por infração das leis e das disposições reguladoras do trabalho, para a unidade competente para o julgamento de recursos da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do

Ministério da Economia. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 1º As decisões serão sempre fundamentadas e atenderão aos princípios da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 2º A decisão de recursos em segunda e última instância administrativa poderá valer-se de conselho recursal paritário, tripartite, integrante da estrutura da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, composto por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e dos Auditores Fiscais do Trabalho, designados pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

Art. 635. Caberá recurso, em segunda instância administrativa, de toda decisão que impuser a aplicação de multa por infração das leis e das disposições reguladoras do trabalho, para a unidade competente para o julgamento de recursos da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ (Vigência encerrada)

§ 1º As decisões serão sempre fundamentadas e atenderão aos princípios da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ (Vigência encerrada)

§ 2º A decisão de recursos em segunda e última instância administrativa poderá valer-se de conselho recursal paritário, tripartite, integrante da estrutura da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, composto por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e dos Auditores Fiscais do Trabalho, designados pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento. ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ (Vigência encerrada)

Art. 635 - De toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições reguladoras do trabalho, e não havendo forma especial de processo caberá recurso para o Diretor-Geral Departamento ou Serviço do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que for competente na matéria. ~~(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)~~

Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas. ~~(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)~~

Art. 636. Os recursos devem ser interpostos no prazo de dez dias, contados da notificação à parte ou, sendo a mesma revel, da publicação do edital no órgão oficial de publicidade, perante a autoridade que houver imposto a multa ou penalidade, a qual, depois de os informar devidamente, dentro de oito dias, os encaminhará nesse prazo à autoridade superior.

Parágrafo único. A interposição do recurso só terá seguimento se a parte juntamente com a petição de recurso fizer prova do depósito do valor da multa.

Art. 636. Os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, perante autoridade que houver imposto a multa, a qual, depois de os informar encaminhá-los à autoridade de instância superior. ~~(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)~~

§ 1º O recurso só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do depósito da multa. ~~(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)~~

§ 2º A notificação somente será realizada por meio de edital, publicada no órgão oficial, quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido. ~~(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)~~

§ 3º A notificação de que trata este artigo fixará igualmente o prazo de 10 (dez) dias para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança executiva. ~~(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)~~

§ 4º As guias de depósito ou recolhimento serão emitidas em 3 (três) vias e o recolhimento da multa deverá preceder-se dentro de 5 (cinco) dias às repartições federais competentes, que escriturarão a receita a crédito do Ministério do Trabalho e Previdência Social. ~~(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)~~

§ 5º A segunda via da guia do recolhimento será devolvida pelo infrator à repartição que a emitiu, até o sexto dia depois de sua expedição, para a averbação no processo. ~~(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)~~

§ 6º A multa será reduzida de 50% (cinquenta por cento) se o infrator, renunciando ao recurso a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital. ~~(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)~~

Art. 636. O prazo para interposição de recurso é de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação, inclusive para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as suas autarquias e fundações de direito público. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 1º O recurso de que trata este Capítulo terá efeito devolutivo e suspensivo e será apresentado perante a autoridade que houver imposto a aplicação da multa, a quem competirá o juízo dos requisitos formais de admissibilidade e o encaminhamento à autoridade de instância superior. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 2º A notificação somente será realizada por meio de edital, publicada em Diário Oficial, quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 3º A notificação de que trata este artigo estabelecerá igualmente o prazo de trinta dias, contado da data de seu recebimento ou publicação, para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança executiva. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 4º O valor da multa será reduzido em trinta por cento se o infrator, renunciando ao direito de interposição de recurso, recolhê-la à Conta Única do Tesouro Nacional, no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação postal ou eletrônica ou da publicação do edital. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 5º O valor da multa será reduzido em cinquenta por cento se o infrator, sendo microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento ou local de trabalho com até vinte trabalhadores renunciando ao direito de interposição de recurso, recolhê-la ao Tesouro Nacional dentro do prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação postal, eletrônica, ou da publicação do edital. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 6º A guia para recolhimento do valor da multa será expedida e conferida eletronicamente para fins de concessão do desconto, verificação do valor pago e arquivamento do processo. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

Art. 636. O prazo para interposição de recurso é de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação, inclusive para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as suas autarquias e fundações de direito público. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 1º O recurso de que trata este Capítulo terá efeito devolutivo e suspensivo e será apresentado perante a autoridade que houver imposto a aplicação da multa, a quem competirá o juízo dos requisitos formais de admissibilidade e o encaminhamento à autoridade de instância superior. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 2º A notificação somente será realizada por meio de edital, publicada em Diário Oficial, quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 3º A notificação de que trata este artigo estabelecerá igualmente o prazo de trinta dias, contado da data de seu recebimento ou publicação, para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança executiva. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 4º O valor da multa será reduzido em trinta por cento se o infrator, renunciando ao direito de interposição de recurso, recolhê-la à Conta Única do Tesouro Nacional, no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação postal ou eletrônica ou da publicação do edital. ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019)~~ ~~(Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020)~~ Vigência encerrada

§ 5º O valor da multa será reduzido em cinquenta por cento se o infrator, sendo microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento ou local de trabalho com até vinte trabalhadores renunciando ao direito de

~~interposição de recurso, recolhê-la ao Tesouro Nacional dentro do prazo de trinta dias, contado da data do recebimento da notificação postal, eletrônica, ou da publicação do edital. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~§ 6º A guia para recolhimento do valor da multa será expedida e conferida eletronicamente para fins de concessão de desconto, verificação do valor pago e arquivamento do processo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

Art. 636. Os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação, perante autoridade que houver imposto a multa, a qual, depois de os informar encaminhá-los-á à autoridade de instância superior. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 1º - O recurso só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do depósito da multa. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 2º - A notificação somente será realizada por meio de edital, publicada no órgão oficial, quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 3º - A notificação de que trata este artigo fixará igualmente o prazo de 10 (dez) dias para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança executiva. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 4º - As guias de depósito ou recolhimento serão emitidas em 3 (três) vias e o recolhimento da multa deverá preceder-se dentro de 5 (cinco) dias às repartições federais competentes, que escriturarão a receita a crédito do Ministério do Trabalho e Previdência Social. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 5º - A segunda via da guia do recolhimento será devolvida pelo infrator à repartição que a emitiu, até o sexto dia depois de sua expedição, para a averbação no processo. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 6º - A multa será reduzida de 50% (cinquenta por cento) se o infrator, renunciando ao recurso a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

§ 7º - Para a expedição da guia, no caso do § 6º, deverá o infrator juntar a notificação com a prova da data do seu recebimento, ou a filia do órgão oficial que publicou o edital. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

~~Art. 637. De todas as decisões que proferirem em processo de infração da lei reguladora do trabalho e que impliquem em arquivamento destes, deverão as autoridades prolatoras do despacho recorrer ex-officio para o diretor geral do Departamento Nacional do Trabalho, ou, quando for o caso, para o diretor do Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho.~~

~~Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas.~~

Art. 637. De todas as decisões que proferirem em processos de infração das leis de proteção ao trabalho e que impliquem arquivamento destes, observado o disposto no [parágrafo único do art. 635](#), deverão as autoridades prolatoras recorrer de ofício para a autoridade competente de instância superior. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

~~Art. 637-A. Instituído o conselho na forma prevista no § 2º do [art. 635](#), caberá pedido de uniformização de jurisprudência no prazo de quinze dias, contado da data de ciência do acórdão ao interessado, de decisão que der à lei interpretação divergente daquela que lhe tenha dado outra câmara, turma ou órgão similar. (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~Art. 637-A. Instituído o conselho na forma prevista no § 2º do [art. 635](#), caberá pedido de uniformização de jurisprudência no prazo de quinze dias, contado da data de ciência do acórdão ao interessado, de decisão que der à lei interpretação divergente daquela que lhe tenha dado outra câmara, turma ou órgão similar. (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

Art. 638 - Ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio é facultado avocar ao seu exame e decisão, dentro de 90 (noventa) dias do despacho final do assunto, ou no curso do processo, as questões referentes à fiscalização dos preceitos estabelecidos nesta Consolidação.

Art. 638. São definitivas as decisões de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória nº 955, de 2020) Vigência encerrada

~~I — primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
e — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~II — segunda instância, ressalvada a hipótese prevista no [art. 637-A](#). [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~Art. 638. São definitivas as decisões de: [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~I — primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
e — [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~II — segunda instância, ressalvada a hipótese prevista no [art. 637-A](#). [\(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) — [\(Vigência encerrada\)](#)~~

Art. 638 - Ao Ministro do Trabalho, Industria e Comercio é facultado avocar ao seu exame e decisão, dentro de 90 (noventa) dias do despacho final do assunto, ou no curso do processo, as questões referentes à fiscalização dos preceitos estabelecidos nesta Consolidação.

CAPÍTULO III

DO DEPÓSITO, DA INSCRIÇÃO E DA COBRANÇA

~~Art. 639 - Não sendo provido o recurso, o depósito se converterá em pagamento. [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~Art. 639 - Não sendo provido o recurso, o depósito se converterá em pagamento. [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

Art. 639 - Não sendo provido o recurso, o depósito se converterá em pagamento.

Art. 640. Não sendo interposto recurso no prazo legal, a autoridade que tiver imposto a multa ou penalidade notificará o infrator a recolher a importância respectiva dentro da dez dias, sob pena de cobrança executiva. § 1º Comparecendo o infrator, ser-lhe-á passada guia em duas vias, para efetuar, dentro do prazo de cinco dias, o recolhimento da importância da multa ou demais penalidades às repartições federais competentes, cabendo a essas repartições escriturar esses recebimentos a crédito do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e comunicar seu recolhimento à autoridade por quem foi a guia expedida.

§ 2º A segunda via da guia será devolvida pelo infrator à repartição que expediu, até ao sexto dia depois de sua expedição, para a devida averbação no processo.

~~Art. 640 - É facultado às Delegacias Regionais do Trabalho, na conformidade de instruções expedidas pelo Ministro de Estado, promover a cobrança amigável das multas antes encaminhamento dos processos à cobrança executiva. [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

~~Art. 640 - É facultado às Delegacias Regionais do Trabalho, na conformidade de instruções expedidas pelo Ministro de Estado, promover a cobrança amigável das multas antes encaminhamento dos processos à cobrança executiva. [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

Art. 640 - É facultado às Delegacias Regionais do Trabalho, na conformidade de instruções expedidas pelo Ministro de Estado, promover a cobrança amigável das multas antes encaminhamento dos processos à cobrança executiva. [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967\)](#)

Art. 641 - Não comparecendo o infrator, ou não depositando a importância da multa ou penalidade, far-se-á a competente inscrição em livro especial, existente nas repartições das quais se tiver originado a multa ou penalidade, ou de onde tenha provindo a reclamação que a determinou, sendo extraída cópia autêntica dessa inscrição e enviada às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial, valendo tal instrumento como título de dívida líquida e certa.

~~Art. 641. Na hipótese de o infrator não comparecer ou não depositar a importância da multa ou da penalidade, o processo será encaminhado para o órgão responsável pela inscrição em dívida ativa da União e cobrança executiva. [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)~~

Art. 641. Na hipótese de o infrator não comparecer ou não depositar a importância da multa ou da penalidade, o processo será encaminhado para o órgão responsável pela inscrição em dívida ativa da União e

~~cobrança executiva. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

Art. 641 - Não comparecendo o infrator, ou não depositando a importância da multa ou penalidade, far-se-á a competente inscrição em livro especial, existente nas repartições das quais se tiver originado a multa ou penalidade, ou de onde tenha provindo a reclamação que a determinou, sendo extraída cópia autêntica dessa inscrição e enviada às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial, valendo tal instrumento como título de dívida líquida e certa.

~~Art. 642 - A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades administrativas do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União, sendo promovida, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados em que funcionarem Tribunais Regionais do Trabalho, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, e nas demais localidades, pelo Ministério Público Estadual e do Território do Acre, nos termos do Decreto-Lei nº 960, de 17 de dezembro de 1938.~~

~~Art. 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades regionais em matéria de inspeção do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~Art. 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades regionais em matéria de inspeção do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

Art. 642 - A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades administrativas do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União, sendo promovida, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados em que funcionarem Tribunais Regionais do Trabalho, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, e nas demais localidades, pelo Ministério Público Estadual e do Território do Acre, nos termos do Decreto-Lei nº 960, de 17 de dezembro de 1938.

Parágrafo único. No Estado de São Paulo a cobrança continuará a cargo da Procuradoria do Departamento Estadual do Trabalho, na forma do convênio em vigor.

TÍTULO VII-A

(Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

§ 1º O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar: (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

I – o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

II – o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

§ 2º Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

§ 3º A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

§ 4º O prazo de validade da CNDT é de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua emissão. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)

TÍTULO VIII

DA JUSTIÇA DO TRABALHO

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

~~Art. 643. Os dissídios, oriundos das relações entre empregadores e empregados reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho.~~

Art. 643 - Os dissídios, oriundos das relações entre empregados e empregadores bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços, em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente Título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. [\(Redação dada pela Lei nº 7.494, de 17.6.1986\)](#)

§ 1º - As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos órgãos e autoridades previstos no Capítulo V deste Título e na legislação sobre seguro social. [\(Vide Lei nº 3.807, de 1960\)](#)

§ 2º - As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas a justiça ordinária, na forma do Decreto n. 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação subsequente.

§ 3º A Justiça do Trabalho é competente, ainda, para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO decorrentes da relação de trabalho. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001\)](#)

~~Art. 644. A Justiça do Trabalho compõe-se dos seguintes órgãos:~~

- ~~a) Juntas de Conciliação e Julgamento ou Juízes de Direito;~~
- ~~b) Conselhos Regionais do Trabalho;~~
- ~~c) Conselho Nacional do Trabalho.~~

Art. 644 - São órgãos da Justiça do Trabalho:

[\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946\)](#)

- a) o Tribunal Superior do Trabalho; [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946\)](#)
- b) os Tribunais Regionais do Trabalho; [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946\)](#)
- c) as Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízes de Direito. [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946\)](#)

Art. 645 - O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se, salvo motivo justificado.

Art. 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

CAPÍTULO II

DAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

[\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO

~~Art. 647. Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá a seguinte composição:-~~

- ~~a) um presidente;~~
 - ~~b) dois vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados~~
- ~~Parágrafo único. Haverá suplente para o presidente e um para cada vogal.~~

~~Art. 647. Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá, a seguinte composição:-~~ [\(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946\)](#)

- ~~a) um presidente;~~ [\(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946\)](#)
- ~~b) dois vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados.~~ [\(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946\)](#)

~~Parágrafo único. Haverá presidentes substitutos e suplentes de vogal, estes, um para cada, vogal, aqueles, em número fixa, do por lei.~~ [\(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946\)](#)

~~Art. 647 - Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá a seguinte composição:~~ [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946\)](#) [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

- a) um juiz do trabalho, que será seu Presidente; [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946\)](#)
- b) dois vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados. [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946\)](#)

~~Parágrafo único - Haverá um suplente para cada vogal.~~ [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.797, de 9.9.1946\)](#)

Art. 648 - São incompatíveis entre si, para os trabalhos da mesma Junta, os parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau civil. [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

Parágrafo único - A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal designado ou empossado, ou por sorteio, se a designação ou posse for da mesma data.

~~Art. 649. É vedado às Juntas de Conciliação e Julgamento proferir decisão final, quando não estiverem presentes todos os seus membros.~~

~~§ 1º A instrução de processos e a conciliação podem ser efetuadas com qualquer número, sendo sempre indispensável a presença do presidente.~~

~~§ 2º Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o presidente.~~

Art. 649 - As Juntas poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer número, sendo, porém, indispensável a presença do Presidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. [\(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946\)](#) [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

§ 1º - No julgamento de embargos deverão estar presentes todos os membros da Junta. [\(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946\)](#) [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

§ 2º - Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o Presidente. [\(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946\)](#)

SEÇÃO II

DA JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DAS JUNTAS

~~Art. 650. A jurisdição de cada Junta de Conciliação e Julgamento abrange todo território da Comarca em que tem sede, podendo, entretanto, ser estendida ou restringida, mediante decreto do Presidente da República.~~

Art. 650 - A jurisdição de cada Junta de Conciliação e Julgamento abrange todo o território da Comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. [\(Redação dada pela Lei nº 5.442, 24.5.1968\)](#) [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

Parágrafo único. As leis locais de Organização Judiciária não influirão sobre a competência de Juntas de Conciliação e Julgamento já criadas até que lei federal assim determine. [\(Parágrafo incluído pela Lei nº 5.442, 24.5.1968\)](#) [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

Art. 651 - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

~~§ 1º Quando for parte no dissídio agente ou viajante, é competente a Junta da localidade onde o empregador tiver o seu domicílio, salvo se o empregado estiver imediatamente subordinado à agência, ou filial, caso em que será competente a Junta em cuja jurisdição estiver situada a mesma agência ou filial.~~

§ 1º - Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a Junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. [\(Redação dada pela Lei nº 9.851, de 27.10.1999\)](#) [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

§ 2º - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

§ 3º - Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.

~~Art. 652. Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento:~~ [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

Art. 652. Compete às Varas do Trabalho: [\(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

a) conciliar e julgar:

I - os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado;

II - os dissídios concernentes a remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho;

III - os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice;

IV - os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho;

V - as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO decorrentes da relação de trabalho; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001\)](#)

b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave;

c) julgar os embargos opostos às suas próprias decisões;

- d) julgar os recursos interpostos das decisões do presidente, nas execuções;
d) impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência; [\(Redação dada pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944\)](#)
~~e) impor multa e demais penalidades relativas aos atos de sua competência.~~ [\(Suprimida pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944\)](#)
f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)
- Parágrafo único - Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento de salário e aqueles que derivarem da falência do empregador, podendo o Presidente da Junta, a pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)
- Art. 653 - Compete, ainda, às Juntas de Conciliação e Julgamento: [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)
- a) requisitar às autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições;
b) realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho;
c) julgar as suspeições arguidas contra os seus membros;
d) julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas;
e) expedir precatórias e cumprir as que lhes forem deprecadas;
f) exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras atribuições que decorram da sua jurisdição.

CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES SEÇÃO I

DO "LOCK-OUT" E DA GREVE

Art. 722 - Os empregadores que, individual ou coletivamente, suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos, sem prévia autorização do Tribunal competente, ou que violarem, ou se recusarem a cumprir decisão proferida em dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades:

- ~~a) multa de cinco mil cruzeiros a cinquenta mil cruzeiros;~~ [\(Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975\)](#)
~~a) multa prevista no inciso I do caput do art. 634-A;~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) [Vigência encerrada](#)
~~a) multa prevista no inciso I do caput do art. 634-A;~~ [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)
a) multa de cinco mil cruzeiros a cinquenta mil cruzeiros; [\(Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975\)](#)
b) perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho estiverem;
c) suspensão, pelo prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, do direito de serem eleitos para cargos de representação profissional.

§ 1º - Se o empregador for pessoa jurídica, as penas previstas nas alíneas "b" e "c" incidirão sobre os administradores responsáveis.

§ 2º - Se o empregador for concessionário de serviço público, as penas serão aplicadas em dobro. Nesse caso, se o concessionário for pessoa jurídica o Presidente do Tribunal que houver proferido a decisão poderá, sem prejuízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis, ordenar o afastamento dos administradores responsáveis, sob pena de ser cassada a concessão.

§ 3º - Sem prejuízo das sanções cominadas neste artigo, os empregadores ficarão obrigados a pagar os salários devidos aos seus empregados, durante o tempo de suspensão do trabalho.

~~Art. 723 — Os empregados que, coletivamente e sem prévia autorização do tribunal competente, abandonarem o serviço, ou desobedecerem a qualquer decisão proferida em dissídio, incorrerão nas seguintes penalidades: (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)~~

~~a) suspensão do emprego até seis meses, ou dispensa do mesmo: (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)~~

~~b) perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho estiverem: (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)~~

~~c) suspensão, pelo prazo de dois anos a cinco anos, do direito de serem eleitos para cargo de representação profissional. (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)~~

~~Art. 724 — Quando a suspensão do serviço ou a desobediência às decisões dos Tribunais do Trabalho for ordenada por associação profissional, sindical ou não, de empregados ou de empregadores, a pena será: (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)~~

~~a) se a ordem for ato de Assembleia, cancelamento do registro da associação, além da multa de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), aplicada em dobro, em se tratando de serviço público; (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)~~

~~b) se a instigação ou ordem for ato exclusivo dos administradores, perda do cargo, sem prejuízo da pena cominada no artigo seguinte. (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)~~

~~Art. 725 — Aquele que, empregado ou empregador, ou mesmo estranho às categorias em conflito, instigar a prática de infrações previstas neste Capítulo ou houver feito cabeça de coligação de empregadores ou de empregados incorrerá na pena de prisão prevista na legislação penal, sem prejuízo das demais sanções cominadas. (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)~~

~~§ 1º — Tratando-se de serviços públicos, ou havendo violência contra pessoa ou coisa, as penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro. (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)~~

~~§ 2º — O estrangeiro que incidir nas sanções deste artigo, depois de cumprir a respectivas penalidades será expulso do País, observados os dispositivos da legislação comum. (Revogado pela Lei nº 9.842, de 7.10.1999)~~

SEÇÃO II

DAS PENALIDADES CONTRA OS MEMBROS DA JUSTIÇA DO TRABALHO

~~Art. 726 — Aquele que recusar o exercício da função de vogal de Junta de Conciliação e Julgamento ou de Tribunal Regional, sem motivo justificado, incorrerá nas seguintes penas: (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~a) sendo representante de empregadores, multa de Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) a Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) e suspensão do direito de representação profissional por 2 (dois) a 5 (cinco) anos; (Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975) (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~b) sendo representante de empregados, multa de Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) e suspensão do direito de representação profissional por 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975) (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~Art. 726 — Aquele que recusar o exercício da função de vogal de Junta de Conciliação e Julgamento ou de Tribunal Regional, sem motivo justificado, incorrerá nas seguintes penas: (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~a) sendo representante de empregadores, multa de Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) a Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) e suspensão do direito de representação profissional por 2 (dois) a 5 (cinco) anos; (Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975) (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~b) sendo representante de empregados, multa de Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) e suspensão do direito de representação profissional por 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975) (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

~~Art. 726 - Aquele que recusar o exercício da função de vogal de Junta de Conciliação e Julgamento ou de Tribunal Regional, sem motivo justificado, incorrerá nas seguintes penas:~~

a) sendo representante de empregadores, multa de Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) a Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) e suspensão do direito de representação profissional por 2 (dois) a 5 (cinco) anos; [\(Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975\)](#)

b) sendo representante de empregados, multa de Cr\$ 100,00 (cem cruzeiros) e suspensão do direito de representação profissional por 2 (dois) a 5 (cinco) anos. [\(Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975\)](#)

~~Art. 727—Os vogais das Juntas de Conciliação e Julgamento, ou dos Tribunais Regionais, que faltarem a 3 (três) reuniões ou sessões consecutivas, sem motivo justificado, perderão o cargo, além de incorrerem nas penas do artigo anterior. [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~Parágrafo único—Se a falta for de presidente, incorrerá ele na pena de perda do cargo, além da perda dos vencimentos correspondentes aos dias em que tiver faltado às audiências ou sessões consecutivas. [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~Art. 727—Os vogais das Juntas de Conciliação e Julgamento, ou dos Tribunais Regionais, que faltarem a 3 (três) reuniões ou sessões consecutivas, sem motivo justificado, perderão o cargo, além de incorrerem nas penas do artigo anterior. [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~Parágrafo único—Se a falta for de presidente, incorrerá ele na pena de perda do cargo, além da perda dos vencimentos correspondentes aos dias em que tiver faltado às audiências ou sessões consecutivas. [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

Art. 727 - Os vogais das Juntas de Conciliação e Julgamento, ou dos Tribunais Regionais, que faltarem a 3 (três) reuniões ou sessões consecutivas, sem motivo justificado, perderão o cargo, além de incorrerem nas penas do artigo anterior.

Parágrafo único - Se a falta for de presidente, incorrerá ele na pena de perda do cargo, além da perda dos vencimentos correspondentes aos dias em que tiver faltado às audiências ou sessões consecutivas.

Art. 728 - Aos presidentes, membros, juízes, vogais, e funcionários auxiliares da Justiça do Trabalho, aplica-se o disposto no Título XI do Código Penal.

SEÇÃO III

DE OUTRAS PENALIDADES

~~Art. 729—O empregador que deixar de cumprir decisão passada em julgado sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de Cr\$ 10,00 (dez cruzeiros) a Cr\$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) por dia, até que seja cumprida a decisão. [\(Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975\)](#)~~

~~§ 1º—O empregador que impedir ou tentar impedir que empregado seu sirva como vogal em Tribunal de Trabalho, ou que perante este preste depoimento, incorrerá na multa de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) [\(Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~§ 2º—Na mesma pena do parágrafo anterior incorrerá o empregador que dispensar seu empregado pelo fato de haver servido como vogal ou prestado depoimento como testemunha, sem prejuízo da indenização que a lei estabeleça. [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~§ 1º—O empregador que impedir ou tentar impedir que empregado seu sirva como vogal em Tribunal de Trabalho, ou que perante este preste depoimento, incorrerá na multa de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) [\(Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~§ 2º—Na mesma pena do parágrafo anterior incorrerá o empregador que dispensar seu empregado pelo fato de haver servido como vogal ou prestado depoimento como testemunha, sem prejuízo da indenização que a lei estabeleça. [\(Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Vigência encerrada\)](#)~~

~~Art. 729. Ao empregador que deixar de cumprir decisão transitada em julgado sobre a readmissão ou a reintegração de empregado, além do pagamento dos salários devido ao referido empregado, será aplicada multa de natureza leve, prevista no [inciso II do caput do art. 634-A](#). [\(Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020\)](#) Vigência encerrada~~

~~Art. 729. Ao empregador que deixar de cumprir decisão transitada em julgado sobre a readmissão ou a reintegração de empregado, além do pagamento dos salários devido ao referido empregado, será aplicada multa de natureza leve, prevista no inciso II do caput do art. 634-A. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

Art. 729 - O empregador que deixar de cumprir decisão passada em julgado sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de Cr\$ 10,00 (dez cruzeiros) a Cr\$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) por dia, até que seja cumprida a decisão. (Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)

§ 1º - O empregador que impedir ou tentar impedir que empregado seu sirva como vogal em Tribunal de Trabalho, ou que perante este preste depoimento, incorrerá na multa de Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) (Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)

§ 2º - Na mesma pena do parágrafo anterior incorrerá o empregador que dispensar seu empregado pelo fato de haver servido como vogal ou prestado depoimento como testemunha, sem prejuízo da indenização que a lei estabeleça.

~~Art. 730. Aqueles que se recusarem a depor como testemunhas, sem motivo justificado, incorrerão na multa de Cr\$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) a Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros). (Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)~~

~~Art. 730. Àqueles que se recusarem a depor como testemunhas, sem motivo justificado, será aplicada a multa prevista no inciso II do caput do art. 634-A. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~Art. 730. Aqueles que se recusarem a depor como testemunhas, sem motivo justificado, será aplicada a multa prevista no inciso II do caput do art. 634-A. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

Art. 730 - Aqueles que se recusarem a depor como testemunhas, sem motivo justificado, incorrerão na multa de Cr\$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) a Cr\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros). (Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)

Art. 731 - Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.

Art. 732 - Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 (duas) vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o art. 844.

~~Art. 733. As infrações de disposições deste Título, para as quais não haja penalidades cominadas, serão punidas com a multa de Cr\$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) a Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), elevada ao dobro na reincidência. (Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)~~

~~Art. 733. As infrações ao disposto neste Título para as quais não haja penalidade cominada serão punidas com a aplicação da multa prevista no inciso I do caput do art. 634-A. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Revogado pela Medida Provisória n. 955, de 2020) Vigência encerrada~~

~~Art. 733. As infrações ao disposto neste Título para as quais não haja penalidade cominada serão punidas com a aplicação da multa prevista no inciso I do caput do art. 634-A. (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) (Vigência encerrada)~~

Art. 733 - As infrações de disposições deste Título, para as quais não haja penalidades cominadas, serão punidas com a multa de Cr\$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) a Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), elevada ao dobro na reincidência. (Vide Leis n.º 6.986, de 1982 e 6.205, de 1975)